

1504452-41.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... 10,00. Indagado, Kaique confessou o tráfico de drogas e que vendia cada porção de cocaína pela quantia de R\$ 20,00, afirmando que estava passando por necessidades financeiras. Em audiência, o policial Guilherme ressaltou que a quantia de R\$ 210,00 estava dividida em cédulas pequenas e que o próprio acusado afirmou ser proveniente do trafico de drogas. Ainda, ressaltou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504452-41.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504452-41.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2304046/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kaique de Oliveira Preto Duarte

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra KAIQUE DE OLIVEIRA PRETO DUARTE, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 08 de novembro de 2021, as 15h00, na rua Paolo Gaudenzi, 3821, bloco 10, apartamento 21, Residencial Copacabana, nesta cidade e comarca, o denunciado guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 15,07g (quinze gramas e sete

centigramas) da substância Erythroxylum coca, popularmente conhecida como cocaína, na forma de uma porção, e 4,29g (quatro gramas e vinte e nove centigramas) de Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, droga comumente conhecida por maconha, na forma de uma porção, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24, laudos de constatação provisória de fls. 26/29 e 30/33, bem como laudos de exame químico toxicológico de fls. 79/82 e 83/85.

Notificado (fls. 125), o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 111/119).

Recebida a denúncia (fls. 129/132), em audiências, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas de defesa, bem como interrogado o réu (fls. 164/165 e 194).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 205/221 e 225/240).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, rejeito a alegação da defesa de nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa, eis que sabido e notório que as denúncias e informações recebidas pelo setor de inteligência da Dis são, em sua imensa maioria, anônimas, pois incontroverso o medo de populares de denunciar a prática da mercancia espúria que tanto assola o cotidiano da vida das pessoas e do entorno em que residem. Contudo, não obstante seja a delação anônima insuficiente para a abertura de inquérito policial, ela pode ensejar uma investigação preliminar - baseada em uma busca domiciliar, como no caso dos presentes autos e, após melhor apuração dos fatos - seguida da instauração de inquérito policial e propositura da ação penal. Nessa esteira, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 342, 343 E 344 DO CÓDIGO PENAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. ADMISSIBILIDADE. De acordo com a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, não há ilegalidade na instauração de inquérito policial com base em investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade policial tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela (HC 38.093/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 17/12/2004). Além disso, as notícias-crimes levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime (HC 64.096/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 04/08/2008). À propósito, na mesma linha, recentemente decidiu a c. Sexta Turma desta Corte no HC 97.122/PE, Relª. Minª. Jane Silva - Desembargadora Convocada do TJ/MG -, DJ de 30/06/2008. Enfim, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a determinar a instauração de inquérito policial, desde que contenham elementos informativos idôneos suficientes para tal medida, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado (HC 44.649/SP, 5ª Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJ de 08/10/2007). Habeas corpus denegado."

Rejeitada a preliminar, no mérito a ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 07/10, 24, 26/29, 30/33 e 83/85, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, o réu disse que é usuário de maconha desde os doze anos de idade. Afirmou que estava trabalhando como servente de pedreiro e como caixa de uma venda, mas que acabou sendo despedido. Disse que sua esposa está grávida de seis meses e

por suprema necessidade e por passar por dificuldades financeiras, decidiu vender entorpecentes e que vendia cada porção de cocaína por R\$ 20,00. Em audiência, confirmou que possuía a droga, mas negou ter feito qualquer venda, pois foi preso antes. Negou que os R\$ 210,00 apreendidos eram decorrentes da venda de drogas, afirmando que era de sua esposa, que trabalha como manicure. Disse que não leu o teor do interrogatório na delegacia.

Os policiais civis Kauzio João de Andrade Silva e Guilherme Henrique Bianco de Souza relataram que o Setor de Investigação da DISE recebeu denúncia anônima, através de fonte segura, de que pessoa conhecida como Kaique estava promovendo o tráfico e armazenando drogas e petrechos para manufatura em sua residência situada na rua Paolo Gaudenzi, número 3821, bloco 10, apartamento 21, Residencial Copacabana. Diante de tais fatos, realizaram diligências em campo e lograram identificar o imóvel e, de acordo com as denúncias, local este onde o suspeito ocultava o entorpecente e o distribuía para alguns usuários. Solicitaram autorização para adentrar no imóvel acima declinado, o que originou o pedido de busca 1504434-20.2021.8.26.0196 nesta Vara Criminal, tendo a cautelar sido deferida. Na data dos fatos, por volta das 15h00, foram até a residência indicada e lá o policial Guilherme logrou abordar a pessoa de Kaique de Oliveira Preto Duarte, o qual foi cientificado sobre os fatos. Localizou em um dos quartos dependurado num cabideiro uma bolsa contendo em seu interior uma porção média de substância pó branca, aparentando ser cocaína, uma porção fragmentada de substância esverdeada e ressequida, aparentando ser maconha, uma balança de precisão, diversos pequenos sacos plásticos do tipo sacolé e dinheiro, na quantia de R\$ 210,00 em notas de R\$ 50,00, R\$ 20,00 e R\$ 10,00. Indagado, Kaique confessou o tráfico de drogas e que vendia cada porção de cocaína pela quantia de R\$ 20,00, afirmando que estava passando por necessidades financeiras. Em audiência, o policial Guilherme ressaltou que a quantia de R\$ 210,00 estava dividida em cédulas pequenas e que o próprio acusado afirmou ser proveniente do trafico de drogas. Ainda, ressaltou que diversas foram as denúncias mencionando o acusado.

A testemunha de defesa Ariadne disse que não tinha conhecimento de que o acusado era usuário de drogas e que também nunca presenciou o movimento de pessoas estranhas no local. Disse que não mora no mesmo bloco do acusado.

A testemunha de defesa Thiago disse que trabalha na portaria do prédio em que Kaique reside e que estava na data em que os policiais efetuaram a incursão na residência do acusado. Disse que jamais recebeu qualquer reclamação de moradores acerca de eventual mercancia espúria no local e que nunca presenciou o movimento de pessoas estranhas.

De fato, Kaique confessou, em audiência, que a cocaína apreendida era destinada ao comercio, ressaltando, contudo, que não chegou a efetuar nenhuma venda, o que não condiz com os relatos dos policiais e nem mesmo com a confissão do acusado na delegacia, que inclusive chegou a declinar que vendia cada porção a R\$ 20,00.

Com efeito, irrelevante o fato das testemunhas de defesa terem declinado que jamais presenciaram a movimentação de pessoas estranhas no local, bem como a própria alegação do acusado de que não chegou a efetuar qualquer venda de entorpecentes, eis que a venda não é pressuposto para a caracterização do delito, compondo-se o tipo penal de diversos núcleos. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NESTA CORTE EM HC ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do

agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância. 3. Para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 4. A pretendida incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas já foi objeto de discussão nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião da impetração do HC n. 621.535, já julgado. 5. Configura indevida inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

No mais, sua confissão é corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, até porque somente foram a residência de Kaique após receberem diversas denúncias relacionadas a ele – conforme ressaltado pelo policial Guilherme em audiência – motivo pelo qual solicitaram mandado de busca domiciliar. Neste sentido, orientação recente do STJ, in verbis: “Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes” (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Em relação ao dinheiro apreendido, certo que estava junto as porções de droga e a balança de precisão, a indicar que se tratava de quantia proveniente da mercancia espúria, ressaltando-se Kaique não produziu nenhuma prova no sentido de que era dinheiro proveniente da profissão de manicure de sua esposa, ônus que lhe incumbia.

Não pairam dúvidas, então, que Kaique guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 15,07 gramas de cocaína e 4,29 gramas de maconha, visando o consumo de terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O réu conta com uma condenação definitiva por roubo circunstanciado, geradora de reincidência e uma por tráfico de entorpecentes, geradora de maus antecedentes (fls. 200/202). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, “caput”, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa (1/6 acima do mínimo em razão dos maus antecedentes), tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a confissão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Deixo de aplicar o benefício contido no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o acusado – reincidente e portador de maus antecedentes – não preenche o requisito subjetivo para sua concessão, certo que os requisitos ali

descritos são cumulativos e não excludentes.

Ainda, ressalto que não se cogita de bis in idem, eis que o agravamento da pena pela reincidência não se confunde com a não concessão de benefício pelo não preenchimento de requisitos legais, previamente definidos no parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Neste sentido: "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a utilização da agravante de reincidência para majorar a pena, assim como para afastar a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas, não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem" (STJ, HC 297874/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 21/06/2016, v.u.).

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra KAIQUE DE OLIVEIRA PRETO DUARTE, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, autor de crime de extrema gravidade, raiz de grande parte da criminalidade, o réu, reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado, ao contrário do pleiteado pelo digno defensor, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta por ele praticada, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Recomende-o na prisão em que se encontra, agora em decorrência de sentença condenatória.

Produto do tráfico, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União.

Destruam-se os objetos apreendidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA